

**Nr. 242 Der Reichs- und Preußische Wirtschaftsminister an den Reichs- und Preußischen
Minister des Innern. 15. Oktober 1935**

R 43 II/343, Bl. 116–120 Abschrift¹

Beginn:
Beginn:

Sofort!

Auf das Schreiben vom 11. Oktober 1935 – Va I 156 III/35 u. I A 11/1118/5360. –²
Betrifft: Energiewirtschaftsgesetz.

Auf Ihr Schreiben vom 11. Oktober 1935, in welchem Sie mir eine Vertagung der Verabschiedung des Energiewirtschaftsgesetzes vorschlagen, teile ich ergebenst mit, daß mir eine Vertagung durchaus unerwünscht erscheint. Nachdem der Gesetzentwurf angekündigt worden ist³, muß ich feststellen, daß verschiedentlich versucht wird, die gesetzliche Einwirkung auf energiewirtschaftliche Bauvorhaben dadurch zu vermeiden, daß in aller Eile nicht hinreichend geprüfte Bauaufträge herausgehen. Andererseits wird auch die wirtschaftliche Betätigung der Energieversorgungsunternehmen dadurch beeinträchtigt, daß Vertragsverhandlungen bis zum Erscheinen des Gesetzes zurückgestellt werden. Das hat u.a. zur Folge, daß für die Abnehmer und bei der gegenwärtigen Wirtschaftslage auch ganz allgemein sehr erwünschte Tarifverbesserungen nicht eingeführt werden können. *Ganz besonders aber spricht für eine schnelle Verabschiedung des Gesetzes die von dem Reichskriegsminister nachdrücklich betonte Notwendigkeit, unverzüglich die gesetzliche Grundlage für die schnelle Durchführung der Wehrhaftmachung der Energieversorgung zu schaffen. Der Reichskriegsminister hat mir eben erst wieder durch Schreiben vom 12. Oktober⁴ erklärt, „daß ihm eine schnelle Verabschiedung des Gesetzes notwendig erscheint, um die vordringlichen Aufgaben der Sicherstellung der Energieversorgung rechtzeitig und mit Nachdruck durchführen zu können“. Ich muß ihm in meiner Eigenschaft als Generalbevollmächtigter für die K[riegs]-Wirtschaft⁵ in vollstem Umfange beipflichten.* Ich habe daher den Staatssekretär der Reichskanzlei gebeten, die Vorlage wieder auf die Tagesordnung zu setzen.

Im übrigen vermag ich auch keineswegs zu erkennen, daß irgendwelche Gründe Ihres Ressorts gegen das Gesetz sprechen. Der Gesetzentwurf ist Ihnen nicht erst mit dem Schreiben an den Chef der Reichskanzlei vom 5. Oktober⁶, sondern bereits mit Schreiben vom 25. September⁷ zugegangen. Der Entwurf steht aber bis auf geringfügige Änderungen in voller Übereinstimmung mit dem Entwurf, zu dem Sie durch Schreiben vom 5. April d.Js. – Va I 156/35 – (unterzeichnet von Staats-

¹ Dem StSRk zusammen mit der Abschrift eines analogen Schreibens an den StdF vom 15. 10. 35 zugeleitet mit der dringenden Bitte, die Vorlage des EnergiewirtschaftsG wieder auf die Tagesordnung der Kabinettsitzung vom 18.10. zu setzen; R 43 II/343, Bl. 113–115; vgl. APK I 1, Reg. Nr. 11079. Die Absetzung war zuvor durch die Rkei wohl telefonisch erfolgt (kein Aktennachweis); zur endgültigen Entscheidung s. u. Anm. 21.

² Dok. Nr. 238.

³ Durch Schacht selbst auf der Saarbrücker Energiewirtschaftstagung am 27.9. 35 (s. Dok. Nr. 238 Anm. 8), wo er die Verabschiedung des Gesetzes für „voraussichtlich in den nächsten Wochen“ angekündigt hatte.

⁴ Nicht ermittelt.

⁵ S. Dok. Nr. 163.

⁶ S. Dok. Nr. 238 Anm. 2.

⁷ Ebd. Anm. 12.

Oktober 1935

sekretär Grauert)⁸ nicht nur grundsätzlich, sondern auch in allen Einzelheiten Stellung genommen haben. Neu kommt nur noch hinzu, daß Sie die Aufnahme des § 5 Absatz 4 in die Mitzeichnungsvorschrift des § 19 wünschen⁹, was ich ohne weiteres tun will. Zur Durchführungsverordnung nehmen Sie anscheinend an, daß ich beabsichtige, diese ohne Ihre Unterschrift herauszubringen. Ich kann Ihnen erklären, daß ich im Gegenteil den größten Wert darauf lege, daß die Durchführungsverordnung auch Ihre Unterschrift trägt. Damit scheinen mir die Fragen des Gesetzes selbst erschöpft. Alle weiteren Ausführungen beziehen sich auf die erste Durchführungsverordnung, mit deren Zurückstellung bis zur weiteren Klärung der angeschnittenen Fragen ich einverstanden bin.

Zu den übrigen Ausführungen Ihres Schreibens darf ich folgendes bemerken:

Auf Grund Ihres Runderlasses über Abschluß von Verträgen auf dem Gebiete der Energiewirtschaft durch Gemeinden und Gemeindeverbände vom 15. August 1935¹⁰, der auch grundsätzliche Fragen anfaßt und meinen Geschäftsbereich einschneidend berührt, an dem ich aber leider nicht nur in keiner Weise beteiligt worden bin, sondern der vielmehr im Widerspruch zu den früheren Erörterungen zwischen Staatssekretär Grauert und Staatssekretär Posse steht, sind erhebliche Schwierigkeiten in der Energiewirtschaft eingetreten. Die Folge davon waren eine große Beunruhigung und unerfreuliche Streitigkeiten zwischen der Reichsgruppe Energiewirtschaft und dem Gemeindetag. Ich habe mich sofort nach Kenntnisnahme ihres Erlasses mit Ihrem Ministerium in Verbindung gesetzt, um eine Bereinigung herbeizuführen. Nachdem zunächst eine grundsätzliche Übereinstimmung über die Wiederaufhebung des Erlasses zwischen den Staatssekretären Grauert und Posse erzielt worden war, ist es dann, nachdem Staatssekretär Grauert Urlaub nehmen mußte¹¹, nicht möglich gewesen, die Aufhebung des Erlasses vor der Saarbrücker Tagung zu erreichen. In einer Besprechung zwischen Ministerialdirektor Surén¹² und Ministerialdirektor Pohl¹³ lehnte Ministerialdirektor Surén noch in letzter Stunde die rechtzeitige Aufhebung ab. Infolgedessen war es mir nicht möglich, zu verhindern, daß von dritter Seite auch der Erlaß in Saarbrücken Erwähnung fand. Ich vermochte nur, den Leiter der Reichsgruppe¹⁴ und den der Wirtschaftsgruppe selbst¹⁵ in dieser Richtung zu beeinflussen. Was die Frage der Veröffentlichung der Rede des Leiters des Amtes für Technik der Reichsleitung der NSDAP¹⁶ betrifft, so scheinen über die Bedeutung des Inhaltes Mißverständnisse zu bestehen. Seebauer hat sich zwar gegen den Erlaß in seinen Konsequenzen gewandt, dabei aber gegen die Auffassung des Gemeindetages und nicht gegen das Ministerium des Innern polemisiert. Auch mir ist im übrigen bekannt, daß die Fassung des Erlasses wesentlich auf vom Gemeindetage ausgearbeitete Vorschläge zurückgeht. Ich hätte es freilich gerne gesehen, wenn die Schärfe zwischen dem Amt für Technik und dem Gemeindetag vermieden worden wäre, konnte aber dem Amt für Technik ebensowenig Vorschriften machen wie dem Amt für Kommunalpolitik, das mit der in Ihrem Schreiben zitierten Anordnung G 2/34 vom 2. Juli 1934¹⁷ in wesentliche Belange meines Ressorts eingriff. Diese Anordnung wurde von dem meines Wissens bei der Reichsleitung der NSDAP für die Energiewirtschaft zuständigen Amt für Technik von Anfang an nicht gebilligt. Im übrigen hat sich zu dieser Frage der Stellvertreter des Führers nicht geäußert, so daß es sich um Äußerungen zweier nachgeordneter Parteistellen handelt. Zu der Veröffentlichung der Seebau-

⁸ Nicht ermittelt.

⁹ S. Dok. Nr. 238, Anm. 13, 14.

¹⁰ S. ebd. Anm. 6.

¹¹ Es handelte sich augenscheinlich um den Antritt von Erholungsurlaub. Grauert resignierte von seinem Amt erst am 30. 6. 36, um einem Parteiausschlußverfahren zuvorzukommen; s. DIEHL-THIELE S. 57 Anm. 71.

¹² Leiter der Abt. V (Kommunalabteilung) im RIM.

¹³ Leiter der Abt. IV (Energiewirtschaft, Wirtschaftsorganisation und wirtschaftlich-technische Fragen) im RWiM.

¹⁴ Direktor Carl Krecke, Leiter der Reichsgruppe Energiewirtschaft; Vorstandsmitglied der Berliner Kraft- und Licht-AG (Bewag), Vizepräs. der IHK Berlin, Inhaber mehrerer Aufsichtsratsmandate.

¹⁵ Dipl.-Ing. Werner Zschintzsch, Leiter der Wirtschaftsgruppe Elektrizitätsversorgung; Vorstandsvorsitzender des Märkischen Elektrizitätswerks AG (MEW), Berlin.

¹⁶ Georg Seebauer; s. Dok. Nr. 238 Anm. 7. Amtsleiter war jedoch der GIStr. Todt, Seebauer fungierte als Verwaltungschef.

¹⁷ Dok. Nr. 238, zu Anm. 5.

erschen Rede muß ich schließlich noch bemerken, daß Ihre Annahme, Staatssekretär Posse hätte eine Unterdrückung der Ausführungen des Leiters des Amtes für Technik zugesagt, unzutreffend ist. Was die Reichsgruppe selbst anbelangt, so entbehrt die Annahme, daß sie der gemeindlichen Energiewirtschaft nicht wohl gesonnen sei¹⁸, meines Erachtens jeder Grundlage. Die Behauptung, die Reichsgruppe, die nicht durch Herrn Seebauer, sondern durch Herrn Krecke geführt wird, habe sich grundsätzlich gegen die sogenannten A-Verträge ausgesprochen, ist unzutreffend; vielmehr hat mir der Leiter der Reichsgruppe wiederholt bestätigt, daß seines Erachtens die Frage, ob ein A- oder ein B-Vertrag¹⁹ am Platze ist, von Fall zu Fall verschieden zu beurteilen sei. Es ist mir nicht bekannt, worauf eigentlich diese Annahme Ihres Schreibens beruht. Ich habe lediglich gesehen, daß in einer Bierzeitung, die bei einer geselligen Veranstaltung der Wirtschaftsgruppe Elektrizitätsversorgung (nicht Reichsgruppe Energiewirtschaft) ausgegeben wurde, und die ja auch wirklich nicht als eine Stellungnahme der Wirtschaftsgruppe gewürdigt werden kann, in einem „elektrischen ABC“ ein Vers steht, dessen Bedeutungslosigkeit nicht besser charakterisiert werden kann, als daß ich ihn im Wortlaut zitiere: „Der Apfelkuchen schmeckt nach Zwiebel, die A-Gemeinde ist vom Übel“. – Selbstverständlich liegt auch mir, wie ich bereits wiederholt zum Ausdruck gebracht habe, viel daran, daß die erwähnten Streitigkeiten zwischen Amt für Technik, Amt für Kommunalpolitik, Reichsgruppe Energiewirtschaft und Gemeindetag sobald als möglich ausgeräumt werden. Ich bin auch gern jederzeit bereit, mit ihnen gemeinsam zu einer Besprechung zwischen den Beteiligten einzuladen. Nur vermag ich nicht einzusehen, daß diese Besprechungen mit der dringlichen Verabschiedung des Energiewirtschaftsgesetzes etwas zu tun haben. Im übrigen halte ich es für richtig, zunächst eine Aussprache zwischen unseren Ressorts selbst herbeizuführen, bevor die vier vorgeannten Stellen (ich halte es für selbstverständlich, daß neben dem Amt für Kommunalpolitik und dem Gemeindetag auch das Amt für Technik und die Reichsgruppe beteiligt werden) zugezogen werden. Es würde mir auch nicht zweckmäßig erscheinen, außerhalb der Ministerien dabei die grundsätzliche Frage der Betätigung der öffentlichen Hand anzuschneiden. Hierüber habe ich mich selbst in Saarbrücken kurz geäußert²⁰. Sollte in dieser Grundsatzfrage eine abweichende Meinung zwischen unseren Ministerien bestehen, so müßte eine solche Meinungsverschiedenheit dem Führer selbst vorgetragen werden²¹.

Mit der Führung der Geschäfte beauftragt:

Dr. Hjalmar Schacht
Präsident des Reichsbank-Direktoriums

¹⁸ Zum Folgenden vgl. ebd. Ziff. 2.

¹⁹ Beim sog. A-Vertrag kaufte die Gemeinde den elektrischen Strom von einem größeren Energieversorgungsunternehmen, behielt aber dessen Verteilung an die Haushalte und die örtliche Industrie in eigener Regie. Beim B-Vertrag war auch die Stromverteilung an das Überlandwerk abgetreten.

²⁰ Zitiert bei Dok. Nr. 238 Anm. 8.

²¹ Lammers beschied Schacht mit Schreiben vom 16.10. 35: „Der Führer und Reichskanzler hat auf meinen heutigen Vortrag entschieden, daß das genannte Gesetz vorerst nicht auf die Tagesordnung einer Kabinettsitzung kommt. Er läßt ergebenst anheimstellen, die Meinungsverschiedenheiten zunächst im Kreise der beteiligten Minister zu erörtern und auszugleichen und, falls dies erfolglos sein sollte, eine Chefbesprechung unter seinem Vorsitz zu beantragen.“ R 43 II/343, Bl. 121. Die Vorlage des endgültigen GesEntw. erfolgte nach Erzielung des Einverständnisses zwischen allen Beteiligten am 25.11. 35: Dok. Nr. 266.

Zitierhinweis

Nr. 242 Der Reichs- und Preußische Wirtschaftsminister an den Reichs- und Preußischen Minister des Innern. 15. Oktober 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d242>